عقـد مقاولة أعمال

الجهة :- إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة.

عقد رقم :- ٩ ..... لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

إنه فى يوم الاحد ... الموافق ٥/١١/٢٠٢٤

تم الإتفاق بين كل من :

١- إدارة نوادى وفنادق القووات المسلحة ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد السيد اللواء أ.ح/أمجد محمد عبد ربة بصفته مدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة ومحله المختار ١٩ شارع إبن فضلان متفرع من شارع الطيران / رابعة العدوية – مدينة نصر

طرف أول

٢- شركة /**إعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات**

ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد السيد/ ....

بصفته ممثل عن الشركه ومحله المختار عنوانها / مكتب رقم ٣ عقار رقم ٣٣المجاورة الثانية الحى الأول امام الجامعة الروسية

طرف ثانى

تمهيـــــد

حيث أن الطرف الأول فى حاجة إلى تنفيذ لجنة عن**(أعمال رفع كفاءة الملعب و السور بنادى الياسمين (٢) ق.م)**

تقدم الطرف الثانى بعرضه (الفنى / المالى) ومن خلال إجراءات لجنة رقم (٩) بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢٤.

٣- قبل الطرف الأول العرض المقدم من الطرف الثانى وتم إسناد تنفيذ الأعمال موضوع هذا العقد إليه بموجب أمر الإسناد الصادر من الطرف الأول رقم (٩)بتاريخ ٧/١١/٢٠٢٤

البنـــد الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات والعرض المقدم من الطرف الثانى ومحاضر اللجنة جزء لا يتجزأ من هذا العقد مكملاً ومتمماً له .

البنـــد الثانى

أقرا الطرفين بأهليتهما للتعاقد ووافقا بكامل الرضا على كل ما تضمنه هذا العقد .

البنـــد الثالث

موضوع / قيمة العقد / ثبات الأسعار :-

يلتزم الطرف الثانى بأن يقوم بتنفيذ (الأعمال موضوع هذا العقد) المحددة تفصلاً بالملحق (أ) المرفق وبقيمة إجمالية قدرها (٩٦٥,٤٢٥) جنيه (تسعمائة ستة وسبعون الف وأربعمائة خمسة وأربعون جنيها لاغير)لا يحق للطرف الثانى المطالبة بأى فروق أسعار خلال فترة تنفيذ العقد والأسعار تشمل قيمة الضريبة المضافة .

البنـــد الرابع

مدة التنفيذ :-

يلتـزم الطـرف الثـانى بتنفيـذ الأعمـال موضـوع هـذا العقـد فـى خـلال ( ) أشـهر مـن تـاريخ أسـتلام الموقـع طبقـاً للرسـومات والتصـميمات التفصـيلية المقدمـة مـع الطـرف الأول وطبقـاً لمـا هـو محـدد بالجـدول الزمنى المرفق ملحق (ب) .

البنـــد الخامس

إسلوب السداد :-

يلتزم الطرف الأول بسداد إجمالى قيمة العقد للطرف الثانى طبقاً لما يلى :

١- /// % مـن إجمـالى قيمـة العقـد كدفعـه مقدمـة يـتم صـرفها مقابـل قيـام الطـرف الثـانى بتقـديم خطـاب ضمان مصرفى معتمد بذات القيمة والعملة غير مقترن بأى شرط وسارى المفعول طوال مدة العقد .

٢- يصرف للطرف الثانى دفعات تحت الحساب تبعاً لتقدم العمل على النحو التالى :

٩٥ % مـــن القيمـــة المقـــررة للأعمـــال التـــى تمـــت فعـــلاً مطابقـــة للشـــروط والمواصـــفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالملحق (أ) المرفق .

٣- ٧٥ % مـن القيمـة المقـررة للمـواد التـى وردهـا الطـرف الثـانى لإسـتعمالها فـى العمـل الـدائم والتـى يحتاجها العمل فعلاً بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقاً عليها وأن تكون مشونه بموقع العمل فى حالة جيدة بعد إجراء الجرد الفعلى لذلك من واقع فئات العقد الموضحة بالملحق (أ) المرفق .

٤- ٥ % بعد تنفيذ كافة الأعمال (التسليم الإبتدائى للأعمال) .

البنـــد السادس

إلتزامات العقد :-

١- يلتزم الطرف الثانى :

أ- تقديم التصميمات والرسومات التنفيذية والتفصيلية لإعتمادها من الطرف الأول وإعتبارها جزء لا يتجزأ من العقد .

ب- نقل المعدات التنفيذية إلى موقع العمل .

ج- سداد كافة الضرائب والرسومات والتأمينات الإجتماعية خلال فترة تنفيذ المشروع .

د- التأمين ضد المخاطر على جميع الأعمال التي تنفذ بالموقع .

هـ- التحرى عن صحة المقادير والأوزان الواردة بجدول الفئات بالملحق (أ) المرفق وتعتبر كل فئة من الفئات المدرجة بالجدول ملزمه للطرف الثانى أثناء العقد وغير قابلة لإعادة النظر لأى سبب ولا يكون للطرف الثانى حق مبالغ إضافية أو تعويضات مهما كانت خسارته أو تكبده مصروفات إضافية .

٢- يلتزم الطرف الأول :

أ- توفير المساحة المناسبة للطرف الثانى وذلك لزوم تجهيزات الموقع وتوفير سهولة الدخول والخروج من الموقع .

ب- توفير مصادر الخدمات بالموقع من (مياه / قوى كهربائية / مصادر صرف صحى / ... إلخ)

ج- إستخراج التصاريح اللازمة للعمل بالموقع

البنـــد السابع

التأمين النهائى :-

يلتزم الطرف الثانى بأن يقدم للطرف الأول خلال ١٠ أيام من تاريخ أمر الإسناد تأمين نهائى بواقع (٥%) من إجمالى قيمة التعاقد بإحدى طرق السداد المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية وقـدره (٢٢,٨٤٢ ج) فقط [illegible] جنيهاً لاغير.

البنـــد الثامن

سريان العقد :-

يبدأ سريان هذا العقد حتى تاريخ / /٢٠٢٤

البنـــد التاسع

غرامات التأخير والشروط الجزائية :-

إذا تـــأخر الطـــرف الثـــانى فـــى تنفيـــذ الأعمـــال المطلوبـــه عـــن الميعـــاد المحـــدد للتنفيـــذ (وفقاً للبرنـامج الزمنـى بـالملحق ب) يوقـع عليـه غرامـات التـأخير عـن مـدة التـأخير بالنسـب وطبقـاً للأسـس الموضـــحة باللئحـــة التنفيذيـــة لقـــانون تنظـــيم المناقصـــات والمزايـــدات الصـــادر بالقـــانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحتة التنفيذية.

البنـــد العاشر

الضرائب والدمغات :-

يتحمل الطرف الثانى كافة الضرائب والدمغات المقررة عن هذا العقد وفقاً للقوانين المعمول بها .

البنـــد الحادى عشر

مكان التنفيذ:- نادى الياسمين

البنـــد الثانى عشر

التحكيم :-

تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات التى قد تنشأ عن هذا العقد .

البنـــد الثالث عشر

يقر الطرفان بأنهما إتخذا من مقر كل منهما الموضح بصدر هذا محلاً مختاراً لهما توجه إليه جميع المكاتبات والمراسلات وعلى الطرف الذى يغير مقره أن يخطر الطرف الأخر بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا أعتبرت جميع المكاتبات والمراسلات الموجهه إلى مقر الأول صحيحة ومنتجه لأثارها القانونية

البنـــد الرابع عشر

يسرى على هذا العقد أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

البنـــد الخامس عشر

إذا أخل الطرف الثانى بأى شرط يكون للطرف الأول ودون الإلتجاء للقضاء فسخ العقد وإسناد التوريد لأى جهة أخرى ويصبح التأمين النهائى من حق الطرف الأول ويكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقه أو تستحق للطرف الثانى لدى أى جهة إدارية أياً كان سبب الإستحقاق دون الحاجة إلى إتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه بما لم يتمكن من إستيفائه من حقوق بالطريق الإدارى .

البنـــد السادس عشر

يلتـزم الطـرف الثـانى بعـدم نشـر أو تـداول أى بيانـات / معلومـات تخـص القـوات المسلحة أو تعاقداتها بـأى وسـيلة مـن وسـائل الإعـلام أو التراسـل سـواء كـان مرئيـاً أو مسـموعاً إلا بعـد إذن كتـابى مـن الأمانـة العامـة لوزارة الدفاع .

فـى حالـة مخالفـة الشـركة لتلـك التعليمـات يعتبـر العقـد المبـرم بـين الإدارة والشـركة لاغيـاً مـن تلقـاء نفسـه مـع إلغـاء قيـد الشـركة لـدى إدارة نـوادى وفنـادق ضـباط ق.م وكـذا وزارة الـدفاع ويعتبـر توقيـع مالـك الشركة على التعاقد بمثابة إقرار منه بعدم مسئولية وزارة الدفاع على الأثار المترتبة على الإلغاء .

البنـــد السابع عشر

حـرر هـذا العقـد مـن نسـختين يسـلم للطـرف الثـانى نسـخة منهـا وللطـرف الأول النسـخة الأخـرى للعمـل بموجبها .

الطرف الثانى

التوقيع ( )

الإســـــم : .....

الطرف الأول

التوقيع ( )

لـــواء أ.ح/أمجـــد محمـــد عبد ربـــه

مـدير إدارة نـوادى وفنـادق القوات المسلحة

وزارة الـــدفـــاع
فـــرع التمـــويـــن
إدارة نـــوادى وفنـادق القوات المسلحة
التـــاريـــخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٤

إخطـارقبول عطاء/عرض

إعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

وعنوانها/مكتب رقم ٣ عقا ر رقم ٣٣المجاورة الثانية الحى الأول امام الجامعة الروسية مدينةبدر

إيمـــــاءإلى العطـــاء/العـــرض المقـــدم مـــن سيـــادتكم بلجنـــة المناقصـــة المحـــدودة.

رقـــم(.م./٢٠٢٤ - ٢٠٢٥) والخاصـــة **مشـــروع : (أعمـــال رفـــع كفـــاءة الملعـــب و السور بنادى الياسمين (٢) ق.م).**

يوم.الخ.ا.ها.....الموافق ٢٨ /١٠/٢٠٢٤موعدالفتح المظاريف الفنية .

نخطـــركم بـــأن عطـــائكم قـــد قبـــل ماليـــاً بقيمـــة إجماليـــة بمبلـــغ (٩٧٦,٤٤٥ج) فقـــط وقـــدرة تســـعمائة ســـتة وســـبعون الـــف وأربعمائـــة خمســـة وأربعـــون جنيهاً لاغير)

برجـــاء الحضـــور إلـــى إدارة نـــوادى وفنـــادق القـــوات المســـلحة فـــرع التمـــوين لإستلام أمر التوريد.

لســـداد قيمـــة التـــأمين النهـــائى (٤٨,٨٢٢ج) فقـــط ثمانيـــة وأربعـــون الـــف وثمانمائة أثنان وعشرون جنيهاً لاغير.

فـــى موعـــد غايتـــة ١٠ أيـــام عمـــل مـــن تـــاريخ هـــذا الإخطـــار وإلا ســـيتم الترســـية علـــى شـــركة التاليـــة فـــى الترتيـــب ومصـــادرة التـــأمين الإبتـــدائى مـــع خصـــم أى خسارة من أى مبالغ مستحقة لكم ترفنا أو طرف أى جهه إدارية أخرى.

مرسل للعلم وإتخا ذاللازم،،،

التـــوقيـــع( )

لـــواءأ.ح/أمجـــد محـــمد عـــبد ربـــة

مـــديـــرإدارة نـــوادى وفنـــادق القوات المسلحة